

【제 목】: 「안전관리규정」 개선 필요(개선)

【내 용】

- 우리 원은 「산업안전보건법」 제25조 및 「공공기관의 안전관리에 관한 지침」에 따라 「안전관리규정」을 정하여 운영하고 있으며,
  - 안전경영실은 「안전관리규정」에 따라 내·외부 근로자의 안전 및 보건을 유지·증진하고 산업재해의 예방 및 쾌적한 작업환경을 조성하기 위해 안전보건교육, 시설물 안전점검, 안전경영책임 계획 수립, 위험성 평가 등의 업무를 수행하고 있다.

☞ 참고자료: 【안전관리규정( '22. 7.)】

**제1조(목적)** 이 규정은 「산업안전보건법」 제25조 및 「공공기관의 안전관리에 관한 지침」에 따라 건강보험심사평가원이 보유한 시설, 설비에 대한 안전관리 업무 수행에 필요한 사항 등을 규정하여 사고로부터 건강보험심사평가원 임직원과 국민의 생명과 안전을 보호함을 목적으로 한다.

**제2조(적용범위)** 건강보험심사평가원(이하 "심사평가원"이라 한다)의 안전관리에 관하여 다른 법령과 단체협약 또는 취업규칙에서 정하는 외에는 이 규정을 따르며, 대상 사업·사업장 범위는 다음 각 호와 같다.

1. 심사평가원 본원 및 지원
2. 심사평가원에서 발주한 건설공사현장
3. 기타 심사평가원에서 발주한 공사 등 도급사업

- '22년 1월부터 중대재해를 예방하고 시민과 종사자의 생명과 신체를 보호하기 위하여 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」이 시행되었고,
  - 동법 제2조 및 제4조에 따라 공공기관의 장은 「근로기준법」상의 근로자뿐만 아니라 해당 사업의 종사자를 포함하여, 안전 및 보건상 위험을 방지하기 위한 안전보건관리체계 구축·이행 및 의무이행에 필요한 관리상의 조치를 하여야 한다.

☞ **참고자료: 【중대재해 처벌 등에 관한 법률('22. 1.)】**

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.(생략)

7. “종사자”란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.

가. 「근로기준법」상의 근로자

나. 도급, 용역, 위탁 등 계약의 형식에 관계없이 그 사업의 수행을 위하여 대가를 목적으로 노무를 제공하는 자

다. 사업이 여러 차례의 도급에 따라 행하여지는 경우에는 각 단계의 수급인 및 수급인과 가목 또는 나목의 관계가 있는 자(생략)

9. “경영책임자등”이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.

가. 사업을 대표하고 사업을 총괄하는 권한과 책임이 있는 사람 또는 이에 준하여 안전보건에 관한 업무를 담당하는 사람

나. 중앙행정기관의 장, 지방자치단체의 장, 「지방공기업법」에 따른 지방공기업의 장, 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조부터 제6조까지의 규정에 따라 지정된 공공기관의 장

○ 또한 '22년 8월에 개정된 「공공기관의 안전관리에 관한 지침」 제3조에 따르면,

- 안전관리 대상의 범위를 근로자에서 종사자로 변경되었고, 안전 관련 법령 및 안전사고 예방을 위한 계약 대상도 도급, 용역, 위탁 등으로 확대되었다.

☞ **참고자료: 【공공기관의 안전관리에 관한 지침 개정 전·후】**

| 개정 전('21.1.)                                                                                                                                                                                                                 | 개정 후('22.8.)                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>제3조(기본원칙) (생략)</b></p> <p>② 공공기관은 소속 임직원뿐 아니라 안전관리 대상 사업·시설의 <b>근로자</b>에 대하여도 생명과 안전을 지키기 위해 최선의 노력을 다하여야 한다.(생략)</p> <p>④ 공공기관은 <b>용역 계약</b>을 체결하거나 집행하는 경우에는 계약상대자가 안전 관련 법령을 준수하게 하는 등 안전사고 예방을 우선적으로 고려하여야 한다.</p> | <p><b>제3조(기본원칙) (생략)</b></p> <p>② 공공기관은 소속 임직원뿐 아니라 안전관리 대상 사업·시설의 <b>종사자</b>에 대하여도 생명과 안전을 지키기 위해 최선의 노력을 다하여야 한다.(생략)</p> <p>④ 공공기관은 <b>도급, 용역, 위탁 등의 계약</b>을 체결하거나 집행하는 경우에는 계약상대자가 안전 관련 법령을 준수하게 하는 등 안전사고 예방을 우선적으로 고려하여야 한다.</p> |

- 이에 우리 원 「안전관리규정」을 확인한 결과, 제3조제1항제3호에서 정의한 근로자의 경우, 「근로기준법」상의 근로자뿐만 아니라 고용형태를 불문하고 임시직, 일용직, 파견근로자 등을 포괄하고 있지만,
- 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 및 「공공기관의 안전관리에 관한 지침」에서 정의하고 있는 종사자까지 포함되었다고 보기 어렵고,
  - 「산업재해보상보험법」 제125조의 특수형태근로종사자의 경우 「근로기준법」의 근로자에 해당하지 않으나 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 및 「공공기관의 안전관리에 관한 지침」에 따른 종사자에 해당하는바,
  - 안전관리 대상 확대에 따른 상위 법령 및 지침에 맞게 「안전관리규정」을 개정할 필요가 있다.

 **참고자료: 【안전관리규정('22. 7.)】**

**제3조(정의)** ① 이 규정에서 정하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. "안전관리"란 심사평가원이 보유하거나 발주·도급한 시설, 설비, 건설현장 등에서 발생할 수 있는 안전사고의 예방을 위한 모든 조치와 사고 발생 시 피해를 최소화하기 위한 조치 및 활동을 말한다.
2. "관계법령"이라 함은 「산업안전보건법」과 같은 법 시행령·시행규칙, 「공공기관의 안전관리에 관한 지침」 등 관련규정을 말한다.
3. "근로자"란 「근로기준법」 제2조제1항제1호의 규정에 의한 근로자로서 당해 사업장에 계속 근무하는 근로자뿐만 아니라 임시직 근로자, 일용직 근로자, 파견근로자 등 고용형태를 불문하고 모든 근로자를 포함한다.

☞ **참고자료: 【산업재해보상보험법('22. 6.)】**

제125조( 특수형태근로종사자에 대한 특례) ① 계약의 형식과 관계없이 근로자와 유사하게 노무를 제공함에도 「근로기준법」 등이 적용되지 아니하여 업무상의 재해로부터 보호할 필요가 있는 사람으로서 다음 각 호의 모두에 해당하는 사람 중 대통령령으로 정하는 직종에 종사하는 사람(이하 이 조에서 “특수형태근로종사자” 라 한다)의 노무(勞務)를 제공받는 사업은 제6조에도 불구하고 이 법의 적용을 받는 사업으로 본다.

**【관계부서 의견】**

- 관련 법 및 지침에 맞게 「안전관리규정」에 대한 개정이 필요한 부분을 공감하였으며, 별도의견 없이 감사결과를 수용하였다.

**【조치할 사항】**

- 기획상임이사는 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 및 「공공기관의 안전관리에 관한 지침」에서 정의하고 있는 종사자가 업무상 재해로부터 보호될 수 있도록 「안전관리규정」을 개정하시기 바랍니다. (개선)